

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3192/2532

นางจริยา แก้วใส
นางนวลเนตร นนท์ตุลา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ทนายจำเลยได้รับว่าความมาแต่ต้น มีรายละเอียดคำเบิกความของพยานโจทก์ และพยานจำเลยทั้งหมดพร้อมคำพิพากษา กับเอกสารในคดีตามที่ทนายจำเลยได้ยื่น คำร้องขอคัดสำเนาไว้เพื่อใช้ศึกษาประกอบในการอุทธรณ์ ทั้งรูปคดีไม่ได้มีความสลับ ซับซ้อนเป็นพิเศษถึงกับจะเป็นเหตุให้ทนายจำเลยศึกษารายละเอียดและข้อเท็จจริง ไม่ทัน นับแต่จำเลยแจ้งความประสงค์จะอุทธรณ์ ทนายจำเลยก็ยังมีเวลาอีก 3 วันที่ จะทำอุทธรณ์ได้ทัน ข้ออ้างของทนายจำเลยตามคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ออกไปอีก 7 วันที่ว่า จำเลยเพิ่งติดต่อทนายความได้และแจ้งความประสงค์จะ อุทธรณ์ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษอันศาลจะพึงขยายระยะเวลาการยื่น อุทธรณ์ให้จำเลยได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้อง ต่อมาทนายจำเลยยื่นคำร้องว่าจำเลยเพิ่งติดต่อ ทนายความได้ จึงไม่สามารถทำอุทธรณ์ยื่นต่อศาลได้ทันภายในกำหนดอุทธรณ์ ขอ

อนุญาตขยายเวลายื่นอุทธรณ์ไปอีกเจ็ดวัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุตาม
กฎหมายไม่อนุญาตให้ขยายเวลาอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์ขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ต่อไปอีกเจ็ดวัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า ทนายจำเลยได้รับเป็นทนายให้จำเลยมาตั้งแต่ต้น
เริ่มแต่ยื่นคำให้การ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๐ ทนาย
จำเลยยังได้ยื่นคำร้องขออนุญาตถ่ายหรือคัดคำเบิกความของพยานโจทก์และพยาน
จำเลยทั้งหมดพร้อมคำพิพากษาและเอกสารในคดีเพื่อศึกษาประกอบในการอุทธรณ์
ต่อมาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดยื่นอุทธรณ์ ทนายจำเลยคน
เดิมนั้นเองได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก ๗ วันอ้างเหตุว่า
จำเลยเพิ่งติดต่อทนายความได้เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๐ และแจ้งความประสงค์
จะอุทธรณ์ เมื่อทนายจำเลยได้รับว่าความมาแต่ต้นมีรายละเอียดคำเบิกความของ
พยานโจทก์และพยานจำเลยทั้งหมดพร้อมคำพิพากษาและเอกสารในคดี รูปคดีมิได้มี
ความสลับซับซ้อนเป็นพิเศษถึงกับจะเป็นเหตุให้ทนายจำเลยศึกษารายละเอียดและ
ข้อเท็จจริงไม่ทันนับแต่จำเลยแจ้งความประสงค์จะอุทธรณ์ ทนายจำเลยก็ยังมีเวลา
อีก ๓ วัน ที่จะทำอุทธรณ์ได้ทัน ข้ออ้างของทนายจำเลยตามคำร้อง เช่นนี้ยังถือไม่ได้
ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษอันศาลจะพึงขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ให้จำเลยได้ ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ไม่อนุญาตตามคำร้องของทนายจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความให้

(ศิลปินชัย มัทธูรศ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิขานนท์)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายศิรัชย์ จันทร์สว่าง

ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มະນຸນພຸຣ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ